คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๔๒ - ๒๙๔๔/๒๕๖๗

นาย ต โจทก์ ๑
นาย ล โจทก์ ๒
นางสาว ง โจทก์ ๓

บริษัท ป จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙, ๑๗/๑, ๑๑๘ และ ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙, ๕๒ และ ๕๗
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔, ๗ และ ๒๒๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒

เรื่อง “การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างภายหลังไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย

คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยออกหนังสือพักงานโจทก์ที่ ๑ และมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามในเวลาต่อมาโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ทั้งสามไม่ได้กระทำผิดเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนหนังสือพักงานและหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และบังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ที่ ๑ แต่หากหนังสือเลิกจ้างมีผล ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การว่า หนังสือพักงานและหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ที่ ๒ ยอมรับว่าให้ข้อมูลเท็จ เรื่องการแจ้งค่าใช้จ่าย โดยแจ้งว่าโจทก์ทั้งสามร่วมเลี้ยงรับรองลูกค้าที่ร้านอาหาร A และมีใบเสร็จรับเงินในการเลี้ยงรับรองลูกค้ามายื่น แต่ความจริงโจทก์ที่ ๒ ไม่ได้ไป และพบว่าร้านอาหารดังกล่าวโจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของร่วม ซึ่งไม่ชอบด้วยจรรยาบรรณพนักงาน สำหรับในเสร็จรับเงินของร้าน B ที่นำมายื่น ร้านดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้ออก โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้เป็นผู้ใช้จ่ายเงินเองแต่แสดงตนว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงิน อีกทั้งโจทก์ที่ ๒ ทราบว่ามีการทำใบเสร็จรับเงินของร้านค้าขึ้นมาเอง แต่นิ่งเฉยและยังใช้เอกสารดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ โจทก์ที่ ๓ เป็นผู้เขียนใบเสร็จรับเงิน โจทก์ทั้งสามร่วมกันใช้เอกสารเท็จนำมาแสดงต่อจำเลยเพื่อยืนยันการใช้เงินในกรณีการเบิกเงินสดล่วงหน้า การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามจึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมีนโยบายและกำหนดเงินงบประมาณในแต่ละเดือนเพื่อเลี้ยงรับรองลูกค้า ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อโจทก์ที่ ๑ ข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้างนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำเอกสารใบเสร็จรับเงินปลอมหรือเรื่องการยักยอกโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนโดยเบียดบังเอาเป็นของตนโดยทุจริตมาแสดงต่อศาล คงมีเพียงคำเบิกความของพยานจำเลยที่เบิกความทำนองเดียวกันเพียงลอย ๆ ว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันยักยอกและทำเอกสารใบเสร็จรับเงินปลอมเท่านั้น แม้จำเลยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์ลายมือ แต่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นก็เป็นพนักงานจำเลย ไม่ปรากฏว่าผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่ออันจะถือได้ว่ามีความรู้เชี่ยวชาญหรือความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสามเบิกความยืนยันว่า ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นการจัดเลี้ยงรับรองลูกค้าของจำเลยที่เกิดขึ้นจริง โจทก์ทั้งสามมิได้ร่วมกันปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินค่าอาหารดังกล่าว จึงยังมิอาจฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสามร่วมกันฉ้อโกงจำเลยตามใบเสร็จรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มอันเป็นความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) อันจะทำให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสาม ดังนั้น จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสาม

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มิได้นำข้อเท็จจริงที่จำเลยได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีโจทก์ทั้งสามในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามาวินิจฉัย จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้ายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทั้งสามทุจริตฉ้อโกงจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างก็ตาม แต่พฤติการณ์แห่งคดีที่โจทก์ที่ ๒ ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้า ณ ร้านอาหาร ๒ แห่ง แต่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายกลับไม่ได้ไปเอง โดยให้โจทก์ที่ ๑ ไปแทน และร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารของโจทก์ที่ ๑ ฉะนั้น ย่อมมีมูลเหตุที่จำเลยจะสงสัยในความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ นำมาเบิกค่าใช้จ่ายและการเบิกค่าใช้จ่ายครั้งอื่น ๆ ด้วย เมื่อจำเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตามผลการสอบสวนที่บ่งชี้ว่ามีข้อน่าสงสัยในความสุจริตของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตลอดจนจำเลยได้ร้องทุกข์ว่าโจทก์ทั้งสามเกี่ยวข้องกับการทุจริตเบิกจ่ายจำนวนมาก จึงนับว่ามีเหตุผลเพียงพอที่ทำให้จำเลยจะไม่ไว้ใจให้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ทำงานอีกต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่สำหรับโจทก์ที่ ๓ ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับรองลูกค้า เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงแจ้งชัดว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันฉ้อโกงจำเลย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ ในคราวเดียวกับโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ด้วย จึงยังไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะที่กำหนดให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสาม โดยให้ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๓ ใหม่พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา